

1507053-20.2021.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... conta com uma condenação definitiva por tráfico e associação para o tráfico, geradora de reincidência.

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, fixo a pena-base em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, tendo em vista o preceito sancionador do artigo 14, "caput", da Lei nº 10.826/03. A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507053-20.2021.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507053-20.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2343366/2021 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 22001947 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO,

12491/21/910 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2343366 - 02º D.P. FRANCA, 12491/21/910 - 02º D.P. FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Eduardo dos Santos Ferreira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA, por infração ao disposto no artigo 14, "caput", da Lei nº 10.826/03, já que, segundo a denúncia, no dia 17 de dezembro de 2021, por volta das 00h49, na Rodovia Candido Portinari, Km 399, nesta cidade e comarca, o denunciado, portava arma de fogo, de uso permitido, tipo pistola, marca Taurus, calibre 38, de numeração KJY31154, acompanhada de dezenove cartuchos, marca CBC, calibre 38, todos eficientes ao disparo, nos termos do laudo pericial de fls. 56/62, estando em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Recebida a denúncia (fls. 97), o réu foi citado, apresentando resposta à acusação por intermédio de advogado constituído (fls. 137/139).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas da acusação, uma da defesa, bem como interrogado o réu (fls. 224 e 253).

Encerrada a instrução, os debates foram substituídos por alegações escritas, manifestando-se as partes em prol de suas pretensões (fls. 256/263 e 267/274).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito é inquestionável, já que a arma e munições foram apreendidas e periciadas (fls. 04/06, 08/09 e 56/62), ocasião em que constatada sua eficácia para disparos.

A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é indubitosa.

Em ambas as fases, Eduardo negou a prática do crime. Na delegacia, afirmou que a arma de fogo pertence ao seu segurança particular e que ele havia deixado a arma no veículo. Como uma criança adentrou seu carro, achou por bem guardá-la na cintura. Em audiência, afirmou que ficou assustado ao ouvir o barulho da arma e por isso a colocou na cintura para poder devolve-la a Alessandro, que residia a cerca de um quilometro dali.

Pouco crível, contudo, sua versão.

É que os policiais militares Júlio Cesar Vieira de Castro e Lucas Liporoni dos Reis relataram que, na data dos fatos, estavam em fiscalização do tipo alcoolemia e deram voz de parada ao condutor do veículo Evoque, placas GAJ-6265, de Franca. Ao solicitarem sua documentação, repararam no nervosismo do condutor e perceberam que ele exalava odor etílico. Foi solicitado que ele saísse do veículo, momento em que viram um volume na cintura do lado direito, sendo indagado o que seria e ele respondeu estar armado. Foi realizada busca pessoal, sendo localizada arma de fogo no coldre em sua cintura, estando a mesma municiada e carregada. Ainda, havia em seu bolso dianteiro direito da calça uma pequena quantidade de pó branco sugestivo para cocaína. O condutor alegou que a arma seria de outra pessoa, mas não portava documentação, sendo dado voz de prisão em flagrante. Junto a Prodesp, havia a informação de que o condutor seria "procurado", nos autos do processo nº 6352-51.2012.8.26.0196. Contudo, constatou-se que ele já cumpria pena na Vara de Execuções Criminais de Santa Helena/PR, tendo sido concedido o direito de aguardar no regime aberto a vaga de ingresso no regime semiaberto. Em audiência, relataram que Eduardo afirmou que a arma pertencia a outra pessoa, não justificando a razão pela qual estava portando-a.

Por sua vez, a testemunha de defesa Alessandro disse que atua no ramo de segurança

há 26 anos e que possui porte de arma de fogo desde 2010, sendo que presta serviços a família de Eduardo como segurança há 6 anos, com o intuito de coibir o acusado de usar entorpecentes. Relatou que na data dos fatos estava dirigindo o veículo, tendo como passageiros Eduardo e a namorada dele Francislane e que após deixá-lo em casa, o casal seguiria para a casa deles. Disse, contudo, que estava muito cansado e esqueceu a arma ao lado esquerdo do banco do motorista. Ao chegar em casa, tomou banho e deixou o telefone celular no silencioso e, apenas horas depois, deu-se conta de ter esquecido a arma no carro, momento em que visualizou diversas ligações de Eduardo em seu celular. Em audiência, ressaltou que a arma estava incomodando-o e por isso a guardou na lateral do carro. Disse que tentou ligar para Eduardo, mas não conseguiu falar com ele e, então, foi dormir. Acrescentou que naquela época estava com muitos problemas familiares.

De fato, o acusado foi contraditório ao afirmar, na delegacia, que colocou a arma de fogo na cintura por haver uma criança no veículo e, em Juízo, retificou sua versão, alegando que assim o fez pois se assustou com o barulho e temeu que a arma disparasse.

Com efeito, o acusado afirmou que quando abordado pelos policiais militares estava a menos de um quilometro da casa de Alessandro, contudo, causa estranheza o fato dele não ter mencionado isso aos policiais, limitando-se a dizer que a arma pertencia a outra pessoa, certo que poderia inclusive ter indicado o endereço de Alessandro aos agentes, a fim de confirmar sua versão.

De se ressaltar que perfeitamente válidos e dignos de crédito os depoimentos dos policiais militares, em conformidade com as demais provas dos autos e inexistindo indícios que demonstrem a intenção de incriminar gratuitamente o acusado. Aliás, nesse sentido é a orientação recente do STJ, in verbis: "Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais militares (ou ao menos suscitar duvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, séria o bastante para torná-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes" (STJ, Decisão monocrática HC 542127, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação 29/10/2019).

No mais, ainda que Alessandro tenha afirmado que o suposto esquecimento da arma de fogo no carro foi um erro humano, entendo que a testemunha, que trabalha há 26 anos no ramo de segurança e, por essa razão, é detentor de extrema aptidão técnica, dificilmente esqueceria seu instrumento de trabalho e, mais que isso, ao fazer a segurança de uma pessoa, colocaria a arma na porta do carro e não no coldre ou ao lado de sua perna, de modo que fantasiosa a versão fornecida pela testemunha, no claro intuito de inocentar Eduardo.

O laudo pericial de fls. 56/62 constatou a eficácia da arma e munições apreendidas – No estado em que foi recebida verificou-se que o mecanismo estava articulado e suas funções preservadas, se mostrando apta a realizar disparos.

Assim, de inexigibilidade de conduta diversa não se cogita, eis que a situação narrada pelo acusado e pela testemunha não existiu.

Da mesma forma, de ausência de dolo não se cogita, eis que inequívoco que o acusado portava arma de fogo sem autorização, razão pela qual, diante do robusto conjunto probatório e na ausência de excludentes, de rigor sua responsabilização penal pelo crime de porte ilegal de arma e munição de uso permitido.

O réu conta com uma condenação definitiva por tráfico e associação para o tráfico, geradora de reincidência.

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, fixo a pena-base em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, tendo em vista o preceito sancionador do artigo 14, "caput", da Lei nº 10.826/03. A seguir, acresço-a de 1/6, em razão reincidência, perfazendo a pena definitiva de 02 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA, qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO a pena de 02 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 14, "caput", da Lei nº 10.826/03.

O réu é reincidente em crime doloso, não fazendo jus à suspensão condicional da pena, devendo iniciar o cumprimento da corporal em regime SEMIABERTO, único adequado, em conformidade com o que estabelece o artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, não se confundindo com as circunstâncias agravantes da pena, devidamente previstas pelo legislador.

Defiro o apelo em liberdade, situação na qual respondeu ao processo, em razão do pagamento de fiança.

Comprovada a propriedade e autorização para porte de arma de fogo, defiro sua restituição em favor de Alessandro de Souza, mediante lavratura de termo, ressalvada apuração de eventual crime previsto no Estatuto do Desarmamento. Providencie-se o necessário.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

P. R. I. C.

Franca, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA